РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-67/2022

Номер дела: **1-67/2022**

УИН: **25RS0039-01-2022-000015-77**

Дата начала: **10.01.2022**

Дата рассмотрения: **30.05.2022**

Суд: **Надеждинский районный суд Приморского края**

Судья: **Риттер Н.Н.**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Катенко Т.В.		
	Емельянов Денис Владимирович	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			10.01.2022
Передача материалов дела судье			11.01.2022
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		04.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО	17.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО	13.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	23.05.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		30.05.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			08.06.2022

Акты

№ 1-67/2022

25RS0039-01-2022-000015-77

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 мая 2022 года с. Вольно-Надеждинское

Надеждинский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Риттер Н.Н.,

при секретаре Мещеряковой Е.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Надеждинского района Саушкиной Д.А.,

защитника Катенко Т.В., потерпевшего Скуридиной Л.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Емельянова ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, невоеннообязанного, холостого, имеет малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ., с образованием 9 классов, официально не трудоустроен, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, ранее судим:

№

№

№

№

№

№

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,

установил:

Емельянов Д.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, имея заранее обдуманный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, подошел к дачному дому, являющемуся жилищем, расположенному по адресу: <адрес> участок 33, принадлежащему Потерпевший № 1, где убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает и не может воспрепятствовать реализации его преступных намерений, действуя тайно, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и, желая наступления таковых, через

незапертую дверь проник внутрь дома, являющегося жилищем, откуда в указанный период времени тайно похитил имущество, принадлежащее Потерпевший № 1, а именно: электрическую циркулярную пилу марки «Зубр», стоимостью 7000 рублей, шуруповерт марки «Makita» стоимостью 2100 рублей, электрическую пилу марки «Парма» стоимостью 5000 рублей, бензотриммер марки «Кратон» стоимостью 5000 рублей, а также полимерный пакет, не представляющий материальной ценности.

Завладев похищенным имуществом, Емельянов Д.В. с места преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

В результате преступных действий Емельянова Д.В. потерпевшей ФИО7 причинен значительный материальный ущерб на сумму 19 100 рублей.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, имея заранее обдуманный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, подошел к дачному дому, являющемуся жилищем, расположенному по адресу: <адрес>, принадлежащему ФИО8, где убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает и не может воспрепятствовать реализации его преступных намерений, действуя тайно, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и, желая наступления таковых, применяя физическую силу, повредил дверь, тем самым открыв её, незаконно проник внутрь дома, являющегося жилищем, откуда в указанный период времени тайно похитил имущество, принадлежащее Потерпевший №2, а именно: телевизор марки «DEXP», черного цвета, с пультом управления, стоимостью 6800 рублей, а также полимерный пакет, не представляющий материальной ценности.

Завладев похищенным имуществом, Емельянов Д.В. с места преступления скрылся, и распорядился им по своему усмотрению.

В результате преступных действий Емельянова Д.В. потерпевшему Потерпевший №2 причинен значительный материальный ущерб на сумму 6800 рублей.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, имея заранее обдуманный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества путем свободного доступа, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, где убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает и не может воспрепятствовать реализации его преступных намерений, действуя тайно, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и, желая наступления таковых, в указанный период времени, путем свободного доступа, тайно похитил имущество, принадлежащее Потерпевший № 3, а именно: телевизор марки «LG» стоимостью 10000 рублей, DVD-проигрыватель стоимостью 1000 рублей.

Завладев похищенным имуществом, Емельянов Д.В. с места преступления скрылся, и распорядился им по своему усмотрению.

В результате преступных действий Емельянова Д.В. потерпевшему Потерпевший №3 причинен значительный материальный ущерб на сумму 11000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Емельянов Д.В. вину в совершении преступления признал полностью. От дачи показаний со ссылкой на ст.51 Конституции РФ отказался. Подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 06 часов 30 минут он вышел из дома, и пошел в дачный массив, который находится за железнодорожной дорогой, чтобы найти металлолом. Примерно в 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, он подошел к даче, с двухэтажной пристройкой из пеноблоков, как ему стало известно в ходе следствия данный дом находится по адресу: <адрес>, урочище «Полигон» с/т «Планета», участок №. Он подошел к забору и вошел через открытую калитку на территорию дачи, подошел к окну и постучал в данное

окно. Так как калитка была открыта, он решил, что дома кто-то есть и хотел попросить воды попить. Когда он стучал в окно, то упала москитная сетка, которую он поднял и отставил в сторону. Окно было приоткрыто. Далее он обошел дом, постучался в входную дверь, далее с помощью поворота дверной ручки он открыл входную дверь. Дверь была не заперта на замок. В доме никого не оказалось. Он зашел во внутрь дачного дома и увидел на столе коробку, в которой лежала электрическая циркулярная пила марки «Зубр» красно-серого цвета, шуруповерт «Makita» зеленого цвета, на полу электрическую пилу «Парма» красно-черного цвета и бензотриммер с ручками красного или оранжевого цвета. У него возник преступный умысел похитить данное имущество, чтобы продать и выручить денежные средства, так как он понимал, что его никто не видел. Он взял в дачном доме пакет белого цвета и сложил в него электрическую пилу, шуруповерт и циркулярную пилу. Всего он находился в доме не более пяти минут. Входную дверь он закрыл изнутри, после чего, взяв в одну руку пакет с указанным инструментом, а в другую руку бензотриммер, он через окно вышел из дома. Далее, с пакетом с указанным инструментом и бензотриммером он вышел за территорию дачного дома, прошел через высокие кусты и вышел на дорогу, которая находится в поле. Спустился по данной дороге в <адрес>. Не доходя до <адрес>, около 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, он спрятал данное краденное им имущество в лесу, и пошел искать, кому это можно было продать. Он прошел по дороге с <адрес> в <адрес>. По дороге он нашел таксиста по имени Василий, которому он предложил купить электроинструменты, на что Василий согласился и сказал, что приедет в <адрес>, на указанное им место, то есть на лавочке напротив школы №. Он пришел пешком в лес, где спрятал похищенное, забрал похищенное имущество и принес на указанное место. Через некоторое время, примерно в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, приехал Василий на автомашине марки «Платц» белого цвета. Он загрузил похищенное имущество в автомашину Василия, после чего тот ему передал денежные средства в сумме 4000 рублей. Вырученные денежные средства с продажи похищенного им имущества, он потратил на собственные нужды, на продукты питания.

ДД.ММ.ГГГГ около 07 часов он вышел из дома, и пошел в дачный массив, который находится за железнодорожной дорогой, чтобы найти металлолом. Двигаясь в СНТ «Тополек-2» <адрес>, по дороге у него созрел преступный умысел залезть в какую-нибудь дачу, чтобы что-нибудь похить, в дальнейшем продать и выручить с продажи похищенного имущества денежные средства. Он увидел небольшую дачу коричневого цвета и решил в нее проникнуть, дача была не огорожена. В настоящее время, после проверки показаний на месте, ему стало известно, что данный дом находится по адресу: <адрес> <адрес>

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ он подошел к даче, дверь была заперта на внутренний замок. Он с силой дернул за ручку, дверь открылась, он зашел в дачу и увидел на тумбочке телевизор марки «DEXP» черного цвета, диагональ примерно 24 дюйма. Он решил его похитить. Он нашел в даче большой пакет белого цвета, положил в него телевизор и пульт управления от него. Затем, двигаясь по лесу, он пришел к железной дороге в район ПМК <адрес>, где спрятал телевизор в кустах. Около ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ он пришел на привокзальную площадь <адрес>, где он встретил таксиста по имени Василий (полных данных не знает), которому он предложил купить телевизор, похищенный им. Василию он пояснил, что телевизор принадлежит ему. Василий согласился купить его за 2600 рублей. Далее они встретились в районе ПМК <адрес>, где он положил в салон автомашины Василия телевизор, а тот ему передал денежные средства в сумме 2600 рублей. Вырученные денежные средства с продажи похищенного им телевизора, он потратил на собственные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ около 07 часов 30 минут его мать Потерпевший №3 ушла на работу, а он остался дома, по адресу: <адрес>. У него в тот период были финансовые трудности, ему нужны были денежные средства, так как он временно не работал. Он позвонил матери по телефону и попросил у той денежные средства, на что она ему ответила отказом и пояснила, что денег у неё нет. Тогда у него возник преступный умысел похитить какое-либо имущество из дома, чтобы продать и выручить денежные средства. Так как своего личного имущества, которое он мог бы продать, у него нет, он зашел в комнату к матери, где увидел на комоде телевизор марки LG черного цвета с DVD-проигрывателем, которые решил похитить. Он взял указанные телевизор марки LG и DVD-проигрыватель, и вышел с ними из дома, в последующем он продал указанные технику своему знакомому по имени Максим за 4500

руб. Вырученные денежные средства с продажи похищенного им имущества, он потратил по своему усмотрению, на собственные нужды (т.1 л.д. 197-200, т.1 л.д.237-242).

Вина подсудимого Емельянова Д.В. по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ, помимо признательных показаний подсудимого, подтверждается показаниями потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей ФИО9, ФИО10, материалами уголовного дела.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у неё в собственности находится дачный дом по адресу: <адрес>, урочище «Полигон», с/т «Планета», уч. 33. Дом деревянный, одноэтажный, пристройка из блоков. Дом пригоден для проживания в нем, и она живет в нем в летнее время, в нем имеются все условия для проживания.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут она со своими членами семьи уехала со своего участка, и вернулись ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут. Когда вернулись, то увидели, что в доме наведен беспорядок. Осмотрев дом, она заметила, что в доме пропала циркулярная пила марки «Зубр», цена 7000 рублей, электропила марки «Парма», стоимостью 5000 рублей, а также пропал шуруповерт марки Makita зеленого цвета стоимостью 2100 рублей. С пристройки пропал бензотриммер марки «Кратон», оранжевого цвета, стоимостью 5000 рублей. Общий ущерб от кражи составил 19100 рублей, что является для нее значительным ущербом /том 1 л.д. 96-99, л.д. 127-129/.

Из показаний свидетеля ФИО9, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с мая месяца 2020 года является председателем ТСН «Планета-1» Урочище «Полигон» <адрес>. О краже узнал от хозяина дачного дома, где произошло хищение личного имущества ФИО14 Константина. В ТСН «Планета-1» имеются камеры видеонаблюдения, охрана отсутствует. Кто мог совершить данное преступление, ему неизвестно (т.1 л.д.104-105).

Из показаний свидетеля ФИО10, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он подрабатывает в такси «Молния» по территории <адрес>. Работает на автомобиле компании «Тойота Платц» гос. номер № белого цвета. ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе, на указанной автомашине. Примерно в 12 часов дня ДД.ММ.ГГГГ, направляясь со стороны <адрес> в <адрес>, по дороге он увидел мужчину, который подал сигнал остановки машины – вытянул руку. Он подъехал и остановился, в данном мужчине он узнал местного жителя, который ему известен как ФИО20 Емельянов. Емельянов Д. предложил ему купить у того электроинструменты, на что он согласился, после чего они договорились встретиться в <адрес>, при этом тот указал ему место встречи: на лавочке напротив школы №. Приехав на указанное место, он встретился с Емельяновым Д., который передал ему электроинструменты – циркулярную пилу марки «Зубр» красно-серого цвета, электропилу марки «Парма» красно-черного цвета, шуруповерт марки «Makita» зеленого цвета, бензотриммер «Кратон» с ручками красного цвета, а он передал Емельянову Д. денежные средства в сумме 4000 рублей за указанные инструменты купюрами по 1000 рублей. О том, что данное имущество было похищенным, он не знал, ему об этом стало известно от сотрудников полиции (т.1 л.д.106-109).

Кроме того, вина подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается собранными по делу письменными доказательствами:

заявлением Потерпевший № 1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, последняя сообщает о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, неизвестное лицо из дачного дома по адресу <адрес>, <адрес> №, совершило хищение принадлежащего ей имущества, чем причинило ей значительный материальный ущерб на сумму 19100 рублей (т.1 л.д. 43);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием заявителя Потерпевший №1, по адресу <адрес> №, зафиксирован факт хищения имущества (т. 1 л.д. 44-51);стоимостной справкой имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, стоимость электрической циркулярной пилы марки «Зубр» составляет от 7210

рублей, стоимость шуруповерта марки «Makita» составляет от 6518 рублей, стоимость электрической пилы марки «Парма» составляет от 5210 рублей, стоимость бензотриммера марки «Кратон» составляет от 5500 рублей (т.2 л.д. 87-100);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО10 по адресу: <адрес>, изъяты: электрическая циркулярная пила марки «Зубр» красно-серого цвета, шуруповерт «Makita» зеленого цвета, электрическая пила «Парма» красно-черного цвета, которые являются предметами преступного посягательства (т.1 л.д.110-113);

протоколом осмотра предметов, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр электрической циркулярной пилы марки «Зубр» красно-серого цвета, шуруповерта «Makita» зеленого цвета, электрической пилы «Парма» красно-черного цвета, в присутствии потерпевшей Потерпевший № 1, которая пояснила, что осмотренные электроинструменты принадлежат ей, были похищены ДД.ММ.ГГГГ из принадлежащего ей дома по адресу: <адрес> № (том 1 л.д. 114-121);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. След пальца руки, размером 27х22 мм, размещенный на дактилопленке размером 34х26 мм, изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, урочище «Полигон», снт «Планета-1», уч. 33, оставлен отпечатком большого пальца правой руки Емельянова ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 1 л.д. 59-63);

протоколом явки с повинной Емельянова Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ он похитил электроинструменты из дачного дома снт «Планета» уч. 33, вырученные денежные средства потратил на собственные нужды (том 1 л.д. 97-98);

протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Емельянов Д.В. подтвердил на месте ранее данные им показания о месте и обстоятельствах совершенного им хищения инструментов из дачного дома, расположенного по адресу: <адрес> (т.2 л.д.1-11).

Вина подсудимого Емельянова Д.В. по преступлению в период с 24.07.2021г. по ДД.ММ.ГГГГ, помимо признательных показаний подсудимого, подтверждается показаниями потерпевшего Потерпевший №2, свидетеля ФИО10, материалами уголовного дела.

Из показаний потерпевшего Потерпевший № 2, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у его супруги ФИО8 имеется в собственности дачный участок, расположенный по адресу: СНТ «Тополек-2» участок 99. Участок не огорожен, охраны в СНТ нет, камеры видеонаблюдения отсутствуют. На указанном дачном участке имеется дачный дом, электрифицирован, пригоден для жилья, входная дверь запирается на внутренний замок. Крайний раз на даче он находился ДД.ММ.ГГГГ, уехал с дачи в 19 ч. 30 мин., дачу закрыл на замок. ДД.ММ.ГГГГ в 19 ч. 30 мин. он вернулся на дачу и обнаружил, что дверь в закрытом состоянии, но снизу дверь имеет следы повреждения. Осмотрев дачу внутри, он обнаружил отсутствие телевизора черного цвета марки «DEXP», диагональ 60 см, более с дачи ничего похищено не было. Данный телевизор он оценивает в 6800 руб., который является для него значительный, т.к. он в настоящее время не трудоустроен (том 1 л.д. 137-141, л.д. 160-162).

Из показаний свидетеля ФИО10, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он подрабатывает в такси «Молния» по территории <адрес>. Работает на автомобиле компании «Тойота Платц» гос. номер № белого цвета. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, он находился на привокзальной площади <адрес>, на работе, на указанной автомашине, когда к нему подошел ранее ему знакомый Емельянов ФИО21, которого он знает, как местного жителя. Емельянов Д. предложил купить у того телевизор с пультом управления, на что он согласился. Они договорились встретиться в районе ПМК <адрес>. Примерно через час, приехав в указанное место, Емельянов Д. положил в салон его автомашины телевизор марки «DEXP» черного цвета, диагональ примерно 24 дюйма, с пультом управления, а он передал тому денежные средства в сумме 2600 рублей. После чего они разошлись. О том, что данное

имущество было похищенным, он не знал, ему об этом стало известно от сотрудников полиции (т.1 л.д. 144-146).

Кроме того, вина подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается собранными по делу письменными доказательствами:

заявлением Потерпевший № 2 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, последний сообщает о том, что в период с 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, неизвестное лицо из дачного дома по адресу <адрес>, урочище «Полигон» снт «Тополек-2» участок № , совершило хищение принадлежащего ему имущества, чем причинило ему значительный материальный ущерб на сумму 6800 рублей (том 1 л.д. 63);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием заявителя Потерпевший № 2, по адресу <адрес>, урочище «Полигон» снт «Тополек-2» участок №, зафиксирован факт хищения имущества (том 1 л.д. 64-71);

стоимостной справкой имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, стоимость телевизор марки «DEXP», черного цвета, с пультом управления составляет от 6800 руб. (том 2 л.д. 87-100);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО10 по адресу: <адрес>, изъяты: телевизор марки «DEXP», черного цвета, с пультом управления, которые являются предметами преступного посягательства (том 1 л.д. 147-150);

Протоколом осмотра предметов, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр телевизора марки «DEXP», черного цвета, с пультом управления, в присутствии потерпевшего Потерпевший № 2, который пояснил, что осмотренные телевизор с пультом управления принадлежат ему, были похищены в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из принадлежащего ему дачного дома по адресу: <адрес>, СНТ «Тополек-2» (том 1 л.д. 151-159);

протоколом явки с повинной Емельянова Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ он похитил телевизор марки «DEXP», из дачного дома снт «Тополек-2» уч. 99, вырученные денежные средства потратил на собственные нужды (том 1 л.д. 76-77);

протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Емельянов Д.В. подтвердил на месте ранее данные им показания о месте и обстоятельствах совершенного им хищения (том 2 л.д. 1-11).

Вина подсудимого Емельянова Д.В. по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ, помимо признательных показаний подсудимого, подтверждается показаниями потерпевшей Потерпевший №3, а также материалами уголовного дела.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший № 3 показала, что проживает совместно с сыном Емельяновым ФИО18. Она трудоустроена. ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась на работе, ее сын Емельянов Д.В. похитил из ее комнаты телевизор марки LG черного цвета, с диагональю 24 дюйма, стоимостью 10000 руб. и DVD-проигрыватель, стоимостью 1000 руб. Данное имущество принадлежат ей. Ущерб от похищенного являлся для нее на тот момент значительным. Когда она пришла домой, её сын Емельянов Д.В. дома отсутствовал, на телефонные звонки не отвечал. На столе в комнате она увидела записку с просьбой не заявлять в полицию, также в данной записке тот признавался, что похитил принадлежащие ей телевизор и DVD-проигрыватель. Когда она поняла, что это Емельянов Д.В. похитил её имущество, она обратилась с заявлением в полицию. До настоящего времени ей ни имущество, ни деньги за него не вернули.

Кроме того, вина подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается собранными по делу письменными доказательствами:

заявлением Потерпевший № 3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя сообщает о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, Емельянов Д.В. похитил личное имущество, чем причинил ей значительный материальный ущерб на сумму 11000 рублей (том 1 л.д. 84);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием заявителя Потерпевший № 3, по адресу <адрес>, зафиксирован факт хищения имущества (том 1 л.д. 86-89);

стоимостной справкой имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, стоимость телевизора марки «LG» составляет от 10999 рублей, стоимость DVD-проигрывателя, б/у, составляет от 1000 рублей (том 2 л.д. 87-100);

протоколом осмотра предметов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр рукописной записки, с участием подозреваемого Емельянова Д.В., который пояснил, что осмотренная записка написана им собственноручно, после совершения им хищения телевизора марки LG и DVD-проигрывателя, принадлежащих его матери Потерпевший №3 Информацию, указанную им в записке, по факту хищения телевизора и DVD-проигрывателя, подтвердил (том 1 л.д. 175-181);

протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Емельянов Д.В. подтвердил на месте ранее данные им показания о месте и обстоятельствах совершенного им преступления (том 2 л.д. 12-17).

Исследовав полученные судом доказательства, суд полагает, что вина подсудимого Емельянова Д.В. в совершении инкриминируемых ему деяний доказана в полном объеме.

Признательные показания подсудимого Емельянова Д.В. согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей, а также с материалами уголовного дела и у суда отсутствуют основания сомневаться в их правдивости.

Действия подсудимого Емельянова Д.В. по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №1) суд квалифицирует по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

Действия подсудимого Емельянова Д.В. по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. (потерпевший Потерпевший №2) суд квалифицирует по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

Действия подсудимого Емельянова Д.В. по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ. (потерпевший Потерпевший №3) суд квалифицирует по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак всех составов преступлений «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания, поскольку из пояснений потерпевших Потерпевший № 1 и Потерпевший № 2 в ходе предварительного следствия, а Потерпевший №3 – в суде следует, что с учетом дохода семьи, причиненный в результате преступления материальный ущерб является для потерпевших значительным ущербом.

Также нашел подтверждение в ходе судебного заседания и квалифицирующий признак состава преступления по эпизодам от 26.07.2021г. и 24.07.-ДД.ММ.ГГГГ хищения «с незаконным проникновением в жилое помещение», что подтверждается характеристиками жилых помещений и использование их для проживания в период дачного сезона потерпевшими и членами их семей.

При определении вида и размера наказания подсудимому Емельянову Д.В. суд учитывает общие принципы назначения наказания, предусмотренные ст.ст.60, 6 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, которые направлены против собственности, тяжесть совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких и средней тяжести, обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, который характеризуется по месту жительства посредственно, по месту предыдущего отбытия наказания положительно, его состояние здоровья, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условий жизни его семьи, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Емельянова Д.В. по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с ч.1, ч. 2 ст.61 УК РФ, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, полное признание вины, добровольное возмещение ущерба, состояние здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Емельянова Д.В. по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с ч.1, ч. 2 ст.61 УК РФ, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, полное признание вины, добровольное возмещение ущерба, состояние здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Емельянова Д.В. по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с ч.1, ч. 2 ст.61 УК РФ, суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, полное признание вины, состояние здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Емельянова Д.В., суд признает наличие опасного рецидива в его действиях.

В связи с наличием смягчающих и отягчающим наказание обстоятельств, суд при назначении наказания Емельянова Д.В. не применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, способа совершения, степени реализации преступных намерений, характера и размера наступивших последствий, степени общественной опасности преступления, оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Исходя из характера и общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения, личности подсудимого, оснований для признания исключительных обстоятельств и применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая личность, характер и общественную опасность преступления, конкретные фактические обстоятельства совершения преступления, суд полагает, что наказание Емельянову Д.В. следует назначить в виде реального лишения свободы.

Исходя из соразмерности наказания, обстоятельств дела, суд считает возможным не применять дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренное санкцией статьи.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки за оказание адвокатом юридической помощи при рассмотрении уголовного дела подлежат разрешению путем вынесения отдельного постановления.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Емельянова ФИО19 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст.158, п. «а» ч. 3 ст.158, п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ в виде 2 (два) лет 6 месяцев лишения свободы;

по п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ в виде 2 (два) лет 6 месяцев лишения свободы;

по п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ в виде 2 (два) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание Емельянову Д.В. назначить в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Меру пресечения Емельянову Д.В. по настоящему уголовному делу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей. Взять под стражу в зале суда.

Срок наказания Емельянову Д.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Емельянову Д.В. в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до даты вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства: электрическую циркулярную пилу марки «Зубр», шуруповерт марки «Makita», электрическую пилу марки «Парма», находящиеся на хранении у потерпевшего Потерпевший №1 оставить потерпевшей.

Вещественные доказательства: телевизор марки «DEXP», черного цвета, с пультом управления, находящиеся на хранении у потерпевшего Потерпевший № 2 оставить потерпевшему.

Вещественные доказательства: записка, дактилопленки оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Надеждинский районный суд, осужденным Емельяновым Д.В., содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Судья Риттер Н.Н.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».